

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 364

El día viernes 26 de febrero de 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon – Abog Marcela Fernández.

CEPIA: Arq. Ana María Margonari – Ing Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ramiro Castillo

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celaira, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Concejal Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Dra. Arq. Mónica Martínez.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari, Arq Sergio Reyna

Visitantes: Abog. Enrique Lopez Amaya, Luis López, Ing Mercedes Baggio .

Secretaria: Miriam Birchmeyer.

Orden del Día

- Consideración de Actas N 362 y 363.
- AP2 Intangible.
- Ampliación Área Servida.
- Consulta novedades CR y DEM (APN, AIA Costanera, AIA lote entre castillos).
- Novedades Página Web.
- Definir personal para comunicación del CPUA.
- Proponer grupo de trabajo para estudio demográfico.

En primer lugar se pone en consideración las Actas N 362 y N 363 y se aprueban por unanimidad de los presentes.

Próximo Tema: AP2 intangible

Liliana Bina dice que en la UT estuvieron solamente los técnicos porque los concejales sesionaban, no pudieron participar y casi exclusivamente se ha tratado el tema AP2 y se llegó a la conclusión que se remita nuevamente a la plenaria en función de dos aspectos que estaba en el avance del tratamiento: Uno es el tema de los relictos remanentes y el otro el concepto de intangibilidad. Se viene repitiendo a lo largo de todas las reuniones y de los posicionamientos de las instituciones, el hecho de que el concepto de intangibilidad no aparece en la ley sino que aparece en las zonas de protección con sus caracterizaciones y la determinación de la intangibilidad de algunos sectores. Es emergente de los planes de manejo del mismo modo que aparece en el instructivo de Parques Nacionales y como se ha hecho en Camiare, que primero se determinó área

protegida toda la montaña y luego se determinaron qué sectores eran intangibles, qué sectores ya estaban intervenidos y en qué sectores se podían hacer proyectos estratégicos. En función de que no se llegó a un acuerdo de un dictamen unificado por el debate en torno a estos dos conceptos, al concepto de intangibilidad y a la dificultad que se plantea en torno a la discusión de cómo se hace operativa la aplicación de intangibilidad a los bosques remanentes que se quiere proteger. El término de intangibilidad cierra todas las puertas para futuros análisis en un plan de manejo. Cierra toda posibilidad de elaborar un plan de manejo porque al ser algo intangible nada se puede hacer. El término intangibilidad surgiría luego del análisis pormenorizado en cada caso y también en la aplicación de los bosques remanentes. Al no estar en la Ley de Bosques las manchas rojas sino que aparecen en el estudio del INA-CIRSA, habría que hacer un estudio separado del resto. La Ley de Bosques compacta la zona arqueológica en los 50 metros de los arroyos pero los bosques remanentes no están como rojos en la Ley de Bosques, aparecen en el análisis del INA-CIRSA y sería necesario un relevamiento para hacer un diagnóstico en el contexto de un plan de manejo. A partir de allí establecer todas las disposiciones de protección que es el objetivo de proteger todas estas áreas a través de esa metodología de plan de manejo. En función de que no se puede cerrar un dictamen tal como está escrito el texto de la ordenanza se decidió trasladarla nuevamente a la plenaria y escuchar las opiniones de las instituciones. Hay instituciones que todavía no han dado claramente su opinión y se considera que el ámbito para continuar el debate es la plenaria y no la UT.

Ramiro Castillo dice que todavía no se ha reunido con el Colegio así que no puede presentar opinión. Llevará el aporte que se hizo y si llega a tener una posición previa a la siguiente reunión la enviará por correo electrónico.

Alberto Verdinelli agrega que siguiendo la línea de lo que planteaba Liliana Bina que es tal cual así fue, se estuvo debatiendo en la UT y ampliando un poco el trabajo del INA-CIRSA, el estudio geomorfológico y el atlas que terminó de preparar Juan Echecolanea, son dos documentos sustanciosos y sustanciales. Se entiende que casi son una piedra angular de todo lo que suceda a posteriori, entonces de ahí surge que en ese tipo de proyecto ordenanza esa documentación debía destacarse y tal vez no solamente como un anexo porque la experiencia aparentemente ha demostrado, que en lo que es el aspecto administrativo de la gestión y no de esta gestión de Gómez Gesteira sino desde siempre hay como un déficit. Por ejemplo en el Digesto suele aparecer el articulado solamente de las ordenanzas no aparecen fundamentos, los anexos son difíciles de encontrar y de pronto esta cuestión de área protegida, área protegida intangible requiere que ese material de trabajo de estudio y de investigación se visibilicen y la forma debería ser a través de un expediente municipal. En ese sentido hay un resguardo que habilitaría a profundizar un poco más en la cuestión. Lo que decía Liliana Bina y que rescataba Ramiro Castillo es cierto, el trabajo del atlas que fue lo que permitió y no sabe si todos pudieron ver de la atlas, Liliana Bina, Mónica Martínez, Nazareth Margonari, Juan Echecolanea por supuesto y él, lo estuvieron viendo lamina por lamina y realmente es un aporte interesante porque ahí es donde se ve realmente cómo afecta a cada parcela y ahí es donde se descubre que las comunidades vegetales tienen un borde bastante impreciso, son puntos complejos en lo cotidiano más aún en lo que son los yacimientos. Los yacimientos son manchas aún más indefinidas entonces ahí es donde se decía que habría que profundizarlo un poco más teniendo en cuenta que el área está protegida, fortalecer el valor del estudio y del atlas, aprovechar que el DEM ha decidido que la Directora de Ambiente el próximo miércoles que viene presente en la UT el esquema de ordenamiento urbano ambiental. Se tendrá una serie de herramientas que va a permitir hacer un debate profesional técnico, un fuerte debate técnico bien gordo por así decirlo, que como dictamen se podría poner a disposición de la plenaria y terminar de redondear.

Ramiro Castillo dice que le gustaría sumar algo más. Recuerda en base a lo que contó Alberto Verdinelli que estuvo en contacto con la bióloga Liliana Arguello, que fue una de las integrantes del estudio de INA-CIRSA y fue la que estaba a cargo de la parte de la flora y fauna. Se tomó el atrevimiento de compartirla a ella el proyecto que se está tratando y en resumen lo que puede contar es que ella le hizo dos sugerencias al respecto del tema, una es el tema de la palabra intangible qué le parece qué no está bueno poner esa palabra justamente por lo que se está hablando, y que después cuando sea el Plan de Manejo de esa área protegida en donde se determinarán las zonas, y el otro fue que todas las manchitas chiquitas que es la flora en buen estado de conservación, ella dice que son formas muy regulares y muy dispersas y que quizás conviene tratar de trabajar áreas mejor formadas o que sean más abarcativas y no tanto manchitas como tenemos en algunas zonas y decía que por ejemplo si se pone como una zonita puntual irregular que tenemos árboles, el propietario toma conocimiento y es allí cuando dice yo hasta aquí puedo hacer lo que sea. Entonces quizás si en realidad en vez de abarcar de esa manchita, se abarca algo más grande ya ahí persona de la propiedad no sabe que puede, que no puede hacer. Seguramente va a ir a consultar al Estado a ver cuáles son las posibilidades. Esos fueron los aportes que hizo ella. Le agradeció y los está transmitiendo y seguramente respecto a este tema se hará un foro como se hizo con el APN. De hacerse el mismo, se la invitaría para que pueda hacer sus aportes.

- A las 9:15 ingresa a la reunión vía zoom Marcelo Celoir y Mónica Martínez

Laura Colladon dice que el tema del foro cree que sí, que sin lugar a dudas es parte de las funciones del CPUA. Es la obligación hacerlo y se debe por supuesto después responder y actuar en función como también incorporar las conclusiones de ese foro. En cuanto a lo que es el AP2 tiene entendido que es por 8 meses, uno de los concejales lo comentó la reunión pasada. Hace rato que ADARSA dio su opinión es más, en un mail del día 22 de febrero en donde algo escribió Alberto Verdinelli, ADARSA intercaló una contestación. Ellos tienen una posición que ya han tomado meses atrás. Sería interesante escuchar al resto de instituciones.

Ana Margonari expresa una consideración con respecto a las manchitas que son muy difícil georreferenciar: 17.000 puntos, le parece casi una locura aparte están georreferenciando copas de árboles, sectores verdes no es tan sencillo. A lo mejor habría que cada cual al presentar algo en la AP2, hacer un relevamiento como tipo Cuesta Blanca donde va Ambiente y se fija qué tipo de arboleda hay, si hay árboles autóctonos a conservar, los marcan, los fotografían, los inventarían. Sería lo más lógico o directamente decir que el 50% de esas parcelas deben conservarse en estado natural porque no todos son árboles, los pajonales también son importantes, los arbustos también. Si se plantea algún proyecto turístico que conserve la mayor parte en estado natural. Lo más lógico sería todo natural menos, lo que se intervenga porque no hay tanta agua como para decir: bueno se puede hacer un campo golf por decir alguna cosa y con respecto a lo otro le gustaría hablarlo con CEPIA porque hay un comentario en el acta anterior de que CEPIA dijo 35 metros desde la línea de ribera que se va a 50 metros y la otra ley propone 100 metros y no sería constitucional hacer algo regresivo. En una de esas habría que pensar seriamente en dejar 100 metros en los costados de los arroyos pero quiere hablar con CEPIA para presentarlo por escrito.

- A las 9:24 Hrs ingresa vía zoom Eduardo Vega y Mariano Melana.

Mauro Paladino dice con respecto a no nombrar la intangibilidad están de acuerdo no es productivo, no es para nada positivo. Se debería dejar de utilizar. Con respecto a la definición del área arbórea y demás si bien le parece que sería muy adecuado que desde el CPUA se determine una área homogénea, un área de conservación pero coincide con Ana Margonari cuando dice que cada parcelario antes de poder hacer una intervención deberá cumplir con ciertos requisitos al ser

APN e inclusive mayores a los que ya se tienen dentro de lo que es ejido normal entonces solicita un ingeniero ambiental forestal que identifique los especímenes considerables, los marque, que especifique las áreas de bosques, de humedales, existencia de ciénagas escorrentías temporarias, todos los diferentes aspectos ambientales que pueden interferir en el área y dentro del arbóreo, lo intangible, lo reemplazable y lo despreciable, porque también hay en el bosque, grandes bosques de Grateaus, Siempreverde, que ambientalmente sería correcto quitarlos. Respecto al foro ambiental le parece bien y ya que se han identificado parcelarios le parece que también sería correcto notificarlos, lo que de alguna forma no sólo los que pertenecen a la APN que está en tratamiento sino de invitarlos a participar quizás pueden sorprender con propuestas o consideraciones para no trabajar el vicio y para poder seguir avanzando focalizados en quién quiere desarrollar, quien no lo quiere establecer como reserva.

Eduardo Vega dice que lo que ha propuesto Ramiro Castillo le parece muy importante. Los foros abren mucho la cabeza, las experiencias que han tenido en distintos foros que se han realizado cambiaron mucho las opiniones o la forma pensar con respecto a lo que se ha tratado en ese momento. Aprueba la iniciativa de convocar a un foro. Además como dijo Mauro Paladino y Ana Margonari se necesita un relevamiento de la zona en la cual se va normar y se va a crear un proyecto. Hubo casos que, en una misma parcela puede haber dos o tres zonas con un tangible y la otra no tan intangible y si se toma como intangible a toda la parcela sería a su entender, no equitativo. Cree que la tarea de convocar a profesionales para relevamiento topográficos de las distintas zonas en la cual se va a normar será una base de datos muy importante para no generar conflictos y cree que el foro va a ser el punto inicial a esta discusión que se tiene sobre el proyecto que traerá a mucho las ideas.

Liliana Bina hace dos aclaraciones, una a Mauro Paladino le dice que no es la APN porque si no van a mezclar los temas y se está hablando del área del oeste, el área grande de Ley de Bosques y también aclarar que lo que se expresó, que se dijo en técnica y lo que también apoyó el DEM, que es hacer área protegida que abarque la zona de Ley de Bosques. Esta determinada con una poligonal. En ningún momento se habló que en esa zona, se iba a consultar a los futuros desarrollistas que cosa quisieran hacer. La zona roja de Ley de Bosques si bien no habla de intangibilidad, es claro que lo que reconoce con algún uso preexistente que éste justificado cómo son las comunidades aborígenes o algún uso que sea anterior a la ley, no futuros proyectos desarrollistas que van a opinar que quieren hacer. El proyecto se trasladará a nivel local, la caracterización, requisitos, disposiciones de la Ley de Bosques para las zonas rojas y en ese sentido es muy clara sólo que no dice intangibilidad porque se está hablando de la Ley de Bosques que abarca zonas donde hay incluso comunidades aborígenes, en donde las mismas comunidades hacen un aprovechamiento y en su momento cuando se reglamenta, se determina, que es intangible y qué cosa tiene uso preexistentes. Aclara y quiere que quede claro que no se cuestiona ni los arroyos ni esta zona. Hay que ver lo que dice Ana Margonari en los 50 o 100 metros y qué opinará cada institución en definitiva. La idea es la protección de todos los bosques remanentes en buen estado de conservación, el concepto y el espíritu se sigue manteniendo solamente como no está determinada la mancha precisamente en la Ley de Bosques sino en estudio del INA-CIRSA seguir profundizándolo y como dice Ana Margonari relacionándolo para el uso futuro que se le dé a esas zonas porque abarca toda la ampliación del ejido. Sería bueno, en caso de que esa parcela esté involucrada con un relicto del bosque remanente, sean catastrados para que esté protegido porque el hecho es seguir avanzando. A su juicio debiera aparecer como un capítulo aparte de esta misma ley ya no referenciado a la ley 9814 pero si debiera aparecer como áreas protegidas para ser manejadas de una manera distinta porque evidentemente allí van a ser muchas parcelas, van a convivir con otros usos. Le parece bien que haga un foro porque como dice Laura Colladon hay

que hacer los foros y además es parte constitutiva del sistema participativo de planificación.

Mauro Paladino pregunta a Liliana Bina cual es la definición para ella de desarrollista. El simplemente hablaba de propietario inclusive de gente que puede querer que su parcela sea declarada reserva, aquí hay gente que puede llegar a no querer hacer nada. En ningún momento dijo desarrollista.

Liliana Bina dice que para este caso es lo mismo un propietario o que desarrolla algún emprendimiento se entiende que va a desarrollar el propietario de la tierra. Si dijo propietario y no desarrollista, no quiso decir nada en particular con la terminología sino con lo que conlleva, que el propietario quien sea, determine qué es lo que quiere hacer y en función de eso reglamentar. Es zona roja por la Ley de Bosques y esta es la caracterización que simplemente tiene que ver con los preexistentes a la ley.

Alberto Verdinelli quiere rescatar algo que dijo Eduardo Vega. El habló de una base de datos en función de lo que podría llegar a ser el reconocimiento de lo que hay dentro de cada parcela y este es el punto que se debatió en la UT en la cual participó Mercedes Baggio, que es una persona que todos conocen que hace años que está en Catastro de la Municipalidad. Habitualmente observa en este tipo de cosas una constante tensión entre el control de gestión que tiene que hacer el Gobierno, la administración pública, la responsabilidad social empresaria y la responsabilidad profesional que siempre se pone en juego en un punto muy débil que es la mesa de Obras Privadas. Porque todo este tipo de conflictos y los que son del área de la construcción lo saben es decir hay un punto débil, hay un hilo muy delgado en la gestión municipal que es el escritorio del director de Obras Privadas y allí todo converge. Es decir ahí se produce una tensión y generalmente y la historia lo demuestra que aparentemente es una lectura de la realidad porque no pasa solamente en Villa Carlos Paz, pasa en todos lados, en todos los municipios. En esa pulseada generalmente es derrotada la gestión de la administración pública y por eso después fastidia mucho, muchísimo comprobar que todo aquello que transformamos en ley o que construimos como ley y como ordenanza en la práctica no se cumple, por eso a él le pareció muy importante lo que dijo Eduardo Vega, que fue algo que también dijo Mercedes Baggio y Sergio Reyna también, en cuanto a la necesidad de profundizar esa cuestión. El coincide con Liliana Bina que esa capa coincide con la zona roja y que el trabajo que hizo Juan Echecolanea lo fortalece pero se tiene todo lo otro, todo aquello que está entre zona amarilla y zona verde, la distancia de los ejes de arroyos y todo este tipo de cuestiones que cree que tienen que profundizar por eso rescató lo que planteaba Eduardo Vega en tener esa base de datos de la administración pública que no dependa solamente de lo que haga el profesional.

Marcela Fernández quiere explicar dos cosas le parece junto a Laura Colladon y ADARSA, que en definitiva lo que se advierte es una dilación en el tema en cuestiones que tranquilamente se pueden abordar en la segunda etapa. Le parece que se está haciendo demasiado foco, se está dilatando muy fino en cuestiones muy técnicas y se está menospreciando un poco la voluntad de los vecinos que ya se manifestaron en el foro anterior. Se presume en función de todos estos antecedentes que hay una decisión, se suponía que había una decisión de declarar un área protegida. Si quieren sacar la palabra intangible se puede hacer tranquilamente porque lo intangible en definitiva en el texto legal, son los servicios ambientales de los bosques nativos, pueden ser dice la ley tangibles e intangibles pero a su vez en la segunda etapa si encontramos los relictos de bosque nativo rojo en donde corresponde armar los planes de conservación y se pueden tranquilamente distinguir en los planes de manejo, que es para las otras regiones de esa misma zona pero eso no lo van a poder abordar en una ordenanza madre

como se está planteando en exigencias muy técnicas. Ella siempre se permite equiparar lo técnico a la construcción colectiva. Hay saberes ancestrales, saberes del lugareño, que se pueden tomar en cuenta porque ya se sabe que a veces los técnicos no hacen las cosas bien. No hay que menospreciar la voluntad o la ola los saberes de la gente o lugareños. Otro punto, los foros se hacen por el derecho de participación que tienen los vecinos pero en definitiva cree que se están yendo del tema a lo fino, a lo técnico, a las cuestiones propias de los posteriores planes ya sea de conservación o de manejo. Después se elaborarán apenas se sancione la ordenanza en general y luego avanzar con estas bases, el municipio debe tener los recursos para controlar. En este país el problema no es la falta de leyes sino la ejecutabilidad de las mismas entonces allí viene la otra etapa en la que le parece que es la más importante, la fase del control. Aquí no se puede confiar ni en los dueños de las propiedades ni en los profesionales porque a la vista cómo se avanzó con el desmonte en toda la provincia de Córdoba y han sido desmontes que han tenido firmas y avales de autoridades y de profesionales, entonces no son garantías. La garantía en definitiva siempre termina siendo un buen sistema de control que acompañe toda esa regulación. El último informe que ella armó es un poquito para hilar varios temas. Había muchos que se podían haber profundizado. Insistir que el bosque no es un árbol, dos árboles, tres con un arbusto. El bosque es un ecosistema, se está hablando de un sistema que si se altera algo, tendrá un impacto en todo el ecosistema. El bosque nativo no es la planta, hay que cerrar la idea de que es la biodiversidad que alberga. Por eso los planes de reforestación que después proponen en algunos determinados emprendimientos u obras no sirven porque no se puede trasladar un ecosistema a otro lugar y plantar los arbolitos entonces esos conceptos son sesgados de protección y no conducen más que a perder biodiversidad que es nuestra principal causa en el mundo de desaparición de las especies y los quiere ver a todos los que creen en estos conceptos un tanto mercantilistas y que sólo piensan en el árbol, si no hay abejas no va haber polinización o sea no queda tiempo para darse lujos de no entender cómo funciona un ecosistema. Esto es un tejido de un telar, un tejido de la vida donde todo está relacionado y lo que se pierde, se pierde para siempre y con eso nos vamos a perder nosotros en definitiva. Cree hay gente que lo está entendiendo y por eso está demandando que haya normas que protejan esos pequeños ecosistemas. No es el árbol, es la biodiversidad que se tiene en esas pocas hectáreas y que sin esas cuánta vida le queda, cuanto de esta agua en condiciones. Estamos en una cuenca hídrica entonces no extraemos agua del Paraná haciendo un trasvasamiento de cuencas eso es no concebir este paradigma integral de funcionamiento de una cuenca. La lógica más adecuada son cuidemos, mejoremos, preservemos, todo eso son los objetivos de la Ley de Bosques el bosque debe mejorarse.

Inés Prados, dice que la Asociación pide decidan que si se designa una zona para comunidades aborígenes, que la gente sea notificada porque está sucediendo y es de público conocimiento que a esta gente se le ha designado en otras localidades zonas y ahora están avanzando con la toma de territorio privado. Entonces que quede bien especificado si se le designa una zona a los aborígenes que no hay ningún problema se lo tienen merecido por años pero que se le designe en la zona. Con respecto a palabra desarrollista está de acuerdo con Mauro Paladino cree que en este momento no se puede usar la palabra desarrollista sino la palabra propietarios porque todavía no se sabe que quiere hacer el propietario con esos terrenos. Con respecto a los que manifestó Marcela Fernández, que se manifestó en un foro que toda la gente estaba de acuerdo. Ella no ha estado en ese foro pero tal vez a la gente no se le notificó que parte de ese territorio ya tenía propietarios. No se puede pensar lo mismo, opinar y determinar algo que no es de propiedad de quien determina si no es propiedad de otro. No se puede determinar qué es lo que tiene que hacer un propietario con su propiedad. El propietario tiene que saber qué zona se le está designando. Que el propietario vaya a las autoridades se manifieste y diga y pregunte qué es lo que puede

realizar en su territorio pero vuelve a insistir pienso que no tuvo informada la gente cuando se hizo el foro que las propiedades de esas que quedaban bajo zonas de rojas verdes amarillas. En esta etapa como dijo Marcela Fernández que salga así que después se va a ver. No, ella es de la idea que en esta etapa se manifiesten todos los puntos porque después de hacer más difícil integrarlo a una segunda etapa.

Enrique López Amaya dice que el análisis de lo que se está realizando es justamente que la Ley 26331 del 2007 y la Ley 9814 del 2010 que fija las pautas en realidad, cambiando un poco la primera norma porque le agrega excepciones cuando hace la categorización o sea en la primera se prohibía directamente en zona roja, no se puede desmontar con la definición de lo que es el desmonte. Lo que si hoy con la intangibilidad, en esta normativa que se está queriendo establecer y cree que se debería tener cuenta es nuestra autonomía para definir sobre lo que son los bosques nativos, tener una perspectiva de ver cómo se puede avanzar teniendo en cuenta todas las demarcaciones de lo que dijo Mercedes Baggio en la UT en cuanto a determinar cada uno de los lugares donde el verde está más pronunciados, se podía, proteger de una manera más directa que permita poder ver los rojos establecer una serie de posibilidades dentro de esa segunda etapa, como dijo la Doctora Marcela Fernández en el plan de manejo entonces. Esta la primer normativa, la segunda que es de la provincia y esta tercera la nuestra. Ponerse acorde a lo que más o menos intenta de la primera ley, la segunda fue por el grande desmonte que se viene haciendo en la provincia y en el país. Antes había casi un 70 % de bosques con respecto y hoy está quedando prácticamente un 10% de ese bosque entonces hay que recuperar lo que se pueda respetando nuestras actividades. Que la actividad es prácticamente el turismo y por eso puede, venir el tema de los desarrollistas porque no van arar nuestros terrenos para poder sembrar sino que lo que se va a hacer realmente son actividades desarrollistas de inmobiliarios. Lo que se debe tener en cuenta es lo que dice la Doctora Marcela Fernández es la disminución del estado de nuestra mitigación de afeitar a los bosques nativos y teniendo en cuenta estas dos normativas anteriores, cree que el control es fundamental si no lo aceptan al control, la norma que se haga va a quedar en el vacío. La segunda etapa que sería el plan de manejo habría que en esa etapa establecer justamente qué es lo que se va a poder o no hacer y este control que hablábamos recién cree que tiene que ser el más ajustado para que pueda tener un resultado la norma.

Alberto Verdinelli dice que pensando un poco en lo que dijo Inés Prados y los conceptos que él interpretó es algo así como que muchas veces lo urgente no deja hacer lo importante y considerar todas las variables. Este es un riesgo que habitualmente se suele correr si se apuran sacando los temas urgentes, porque los consideran urgentes, diciendo no dilatemos, hagamos tal o cual cosa y resulta ser que después hay que empezar a rectificar. La planificación territorial es una disciplina transdisciplinaria. Antes era patrimonio exclusivo y excluyente de los ingenieros y de los arquitectos y gracias a que varios han empujado y han logrado que hoy por ejemplo exista la Sociedad Argentina de Planificación Territorial de la cual él forma parte y está integrada por biólogos, está integrada por geógrafos e integrada, por abogados, por economistas y quiere decir con esto que la planificación territorial desde hace muchísimos años tiene en cuenta el saber conceptual todos saben lo que es el saber conceptual o el saber popular por lo menos. Jordi Borga es un ejemplo en Europa, Fernández Well es otro representante en Europa, Jaime Lerner en Curitiba, acá nomás en Brasil es un ejemplo. El siempre y eternamente olvidado Jorge Enrique Arday, que su apellido es inglés pero es un argentino y fue el primer arquitecto que integró la CEPAL, en la década del 60 y ya en aquella época Jorge Enrique Arday antes de Estocolmo 72 y antes de Río 92 ya hablaba de la problemática de las ciudades Latinoamérica. Entonces pensar, profundizar, tomarse el tiempo justo y necesario, abrir la participación son elementos claves que se pueden interpretar

como dilación cada uno tiene el derecho de hacerlo pero que apuntan a que lo urgente, no haga olvidar de lo importante y en todo el mecanismo que durante años la comunidad de Villa Carlos Paz desarrolló y que pudo concretar en éste CPUA, está la demostración palpable de que el saber concepturinario está incorporado a la planificación territorial entonces cree que insistir en que se profundice este tema e incorporar a este tema cuestiones tales como el estudio del INA-CIRSA tiene que ser con un expediente administrativo que se incorpore el atlas va a fortalecer la normativa en lo teórico y la va a fortalecer en lo práctico en la mesa de trabajo de Obras Privadas

Liliana Bina por un lado pide tratar de ser pertinentes y focalizar los temas. Tampoco que hay que subestimar la capacidad tanto técnica como política. Cree que todos conocen y han leído, se conocen los autores y se forma parte de grupos. Está Mónica Martínez y se imagina que podrá referenciar mucha bibliografía teórica. Son muchos los profesionales, la mayoría, hay estudiosos. Tratar en ese sentido, tener un gesto de humildad o de pertinencia para que se pueda focalizar el tema. En cuanto a lo que decía Marcela Fernández, acuerda con todo lo que dijo solamente hay un punto, el de la dilación, que cree que, por lo menos de parte del DEM no se trata de dilatarlo sino de lograr el consenso necesario como para que en el CPUA se logre la norma y se pueda pasar al foro a debatir y profundizar no es para nada dilación y en lo personal dice tiene quizás un prejuicio en relación a los argentinos. La argentinidad al palo y lo diletantes que son cuando algo está molestando. No quiere ser diletante y tampoco están apurados y vuelve a todos los logros que tuvo el CPUA. Se arrancó con fuertes expresiones normativas insiste en la AP1, que surgió como una respuesta absolutamente urgente a la ocupación de propietarios de toda la ladera y salió con una ordenanza de vuestros renglones, con una profunda decisión política del CR de ese momento y del Gobierno y ahí quedó a partir de eso sí se desarrolló un fuerte proceso de participación pero a través de la decisión política clara de que hay que preservar que realmente hay que hacer un proceso participativo de planificación. Hay un objetivo político que es de supervivencia que es preservar lo que queda del bosque. Se tienen muchas necesidades en la ciudad, económicas, sociales, de todo tipo pero tienen la necesidad primaria que es ambiental, que es sobrevivir entonces hay conceptos que son los que remarcó Marcela Fernández que parecería que se debiera asumir el compromiso de no debatir más algunas cosas básicas como que un bosque no es solamente un árbol sino que hay pajonales, arbustos y que todo está integrado. Y como dijo Ana Margonari en Cuesta Blanca se obliga y se promueve que uno haga el espacio en donde hará la casa y el resto no se toca, por supuesto hay que cambiar el paradigma del parque con el césped cortado y el espinillo limpio. Hay que soportar ver las campanillas, los yuyos, las Sacha Huasca y lo que crezca porque eso es parte del paisaje. Se tiene que tener internalizado. Los modelos Thays fueron bellísimos para otro momento, para otro paradigma. Se necesita por una cuestión de supervivencia entender que los parques y los jardines, así como lo hemos incorporado por ordenanza, que se permite a la gente tener jardines asilvestrados porque qué pasaba, si alguien no cortaba el césped el vecino denunciaba porque decía que juntaba alimañas se le ponían multas. Este es un paradigma que hay que en algún momento debatir, llegar a un consenso porque la verdad le parece que por años hay que estar explicando que un relicto de bosque remanente no está constituido solamente por un buen molle. Otra cosa es la propiedad de la tierra y le dice a Inés Prados que cuando se habla de usos preexistentes, se habla de usos preexistentes en la Argentina. Todo tiene propietario porque desafortunadamente en un momento incluso, en que la Patagonia era toda fiscal se la regalamos a los ingleses entonces así como hicimos con la Patagonia hemos hecho con todo el país, aquí se va a una concepción del estado y la necesidad de tener tierra pública fiscal no solo para hacer reformas agrarias sino para resolver problemas de hábitat social para planificar y desarrollar las ciudades con libertad porque si van al propietario del suelo obviamente poco se puede hacer desde el

estado excepto los procesos participativos que son los que se implementan a partir de la necesidad de la planificación estratégica porque el Estado había perdido todas las herramientas de control sobre el territorio. Llegó un punto que el Estado no tenía ni institucionalidad, ni fuerza política, ni fuerza económica, para planificar nada de la manera tradicional direccionada que se hacía antiguamente. Coincide con Marcela Fernández en su desconfianza de que los técnicos son irrefutables porque lo ha visto en la audiencia pública para las sierras chicas donde realmente el pueblo demostró que mucha gente conocía más que los técnicos. Había un yacimiento de uranio que estaba con un dibujito rectangular como si alguien pudiera determinar hasta dónde llega la contaminación del yacimiento, como lo es el yacimiento Santiago que la gente lo denunció y ahí apareció en la audiencia y entonces fue lo que lo sustentó una de las razones más importantes para que la autovía no siguiera entonces. Por otro lado cuando dijo lo de comunidades aborígenes lo hizo por la Ley que lo refiere. En la zona que es roja que casi todo es de Sprinter y Venturia, no hay comunidades aborígenes, si hay sitios arqueológicos que son coincidentes con la zona roja y está delimitado a la poligonal y es de aplicación de la Ley 9814. Le parece que no hay mucho que debatir. Si se saca el término de intangible que es el que está generando todo estas incompatibilidades. En la segunda etapa se determinara el plan de manejo. Si hay algún sitio arqueológico, habrá que hacer un camino. Entonces se aplicará lo que dice Parques Nacionales en su instructivo que tiene el uso intensivo, extensivo y en el caso de las vías de comunicación, un uso especial. Y como dice Eduardo Vega a nosotros hay autonomía se puede reglamentar, regular ahora la Ley 9814 dice que la toda regulación complementaria, cooperativa lo que sea a nivel local debe ser incrementada. En ningún caso se irá para atrás, se irán perfeccionando los instrumentos para que lo que diga la Ley pueda ser aplicada. Ella está de acuerdo que es una segunda etapa, cree que el relevamiento parcelario bien detallado va a tener que estar una vez que se tenga el plan de ordenamiento a partir de que abra el debate con la propuesta que Mónica Martínez, una vez que eso se cierre, se tendrán los usos de esas áreas para decir qué pasa cuando se superpongan la capa de usos con la capa de relictos de bosques remanentes. Cómo se va a manejar eso y cómo se va a manejar los casos que la gente haya desmontado que es perfectamente probable que ocurra, será demostrable y verificable del mismo modo que un desmonte para el agro. Aquí hay gente que quiere hacer emprendimientos inmobiliarios, la Ley es clara en que hay dos fronteras que hacen peligrar la estabilidad de los bosques serranos que es la frontera agropecuario y la frontera urbana es decir están equiparadas en su capacidad de daño en las hacia las zonas naturales. Si acuerdan se ponen el paraguas de La ley de Bosques y en ese sentido hay un polígono ya determinado y georreferenciados es rojo, es zona roja, hay arroyos que también lo dice la ley de bosques y hay una ley provincial que habla de los 50 metros, 35 metros más 15 metros. Hay que plantear por lo menos en esos puntos Están elaborando dos puntos luego queda el tercer punto que son los relictos de bosque remanentes, un artículo donde se trabaje de cierta manera que se declare la intención de proteger todos los bosques remanentes pero se los somete a una regulación que tenga que ver con la determinación de los usos del suelo del plan de ordenamiento y metodologías de protección pero que quede claro, en esta primera ordenanza lo que se está hablando es de proteger zonas, también se van a proteger esos relictos de alguna manera. Alguien dijo que no se apuren porque reculamos. En su historia que tiene 69 años cree que en el tema ambiental pocas veces el estado ha tenido que recular porque se equivocó y se olvidó de que había una cosa más interesante que se podía hacer allí. Obviamente quisieron que se recule a Ley de Glaciares porque la Barrick Gold quería seguir sacando glaciares, lo menciona como un caso máximo. No se podía seguir sacando oro, oro para hacer rollos de papel higiénico de oro como se están haciendo ahora en Dubai con un oro que es papel entonces el Estado en ese sentido que se haya apurado que haya impedido desarrollo a costa de haber preservado no está mal. Además no es el caso de la Argentina que tiene sus ríos contaminados que tiene deficiencia

hídrica para atender a sus poblaciones en el norte cordobés, sin agua potable no tiene más bosques entonces cree que tener un argumento sólido desde lo técnico, técnico político como para desde lo local seguir avanzando en esto, con profundidad, con participación pero sin dilación porque realmente no se puede ser diletantes en ese sentido.

Laura Colladon dice que cree que ya se ha discutido bastante siente que además de lograr algunos conocimientos o sentir el nombre de algunos autores interesantes, en el tema concreto no se está avanzando entonces a ella le gustan las cosas concretas y ver si se puede cerrar y avanzar. Aparentemente con el polígono grande que coincide con la zona roja no puede haber nada en discusión porque ya hay una ley superior y sólo podemos ir hacia adelante como dice la ley de ambiente. Las riberas de los ríos también están protegidas por leyes que son superiores a nuestras ordenanzas. El tema que Liliana Bina no comentó es que en el estudio del INA-CIRSA sale como zona roja arqueológica cree que tampoco hubo discusión. Siente que lo que se ha discutido es sobre los relictos entonces hay que cerrar todo en lo que están de acuerdo. Solo que faltaría el tema de las zonas rojas arqueológicas que muchas coinciden con la zona roja de Ley de Bosques y otras no. Propone cerrar esa parte y poner dentro de la ordenanza que al tema de los relictos se estudiará, de esta forma darse un tiempo, un tiempo acotado. Ella propone cerrar porque en la última reunión se dijo que fuera la UT pasó a la Ut se obtuvo la devolución y se sigue discutiendo exactamente sobre lo mismo. No se van a poner de acuerdo. Propone cerrar la parte en donde no se puede decir que no porque hay leyes provinciales que están amparando esa es la propuesta cerrar, los tres puntos de la zona roja de ley de bosques, la parte de riberas, de ríos y arroyos o sea de todo lo que sean cursos permanentes y no permanentes y lo que en el estudio del INA-CIRSA.

Jorge Lassaga manifiesta que él no ve ningún tipo de dilación en esto, porque bien se dijo que los bosques están protegidos por la ley provincial y si quieren alguna protección del municipio como lo dijo en la anterior reunión está el proyecto de la ordenanza aprobado en primera lectura por unanimidad que dice claramente por ocho meses y se pueden tirar a 12 o a más si se necesita. En la zona de área protegida queda prohibida toda la modificación de la característica topográfica del relieve natural como así también todo tipo de alteración y modificación del ecosistema natural existente, como así también sus divisiones y o fraccionamientos por de lotes por el término de 8 meses 12 meses o 15 meses lo que se necesite a partir de la fecha de la promulgación de la ordenanza cuanto a que se sancione la norma regulatoria de dicho territorio lo que ocurra antes. Se refiere con esto que no ve la necesidad y el apuro de sacar este tipo de dictamen porque están protegidos perfectamente por la ley provincial y va a estar protegido perfectamente por un tiempo por la ordenanza local aprobada por unanimidad en el CR y entiende que el CPUA se debe dedicar a definir cuáles son las zonas y cuál es lo que se va a poder hacer. Una vez que se defina qué es lo que se puede hacer o no, ahí se va estar definiendo qué es lo que no se puede hacer. Los bosques están protegidos por la ley y por la ordenanza, hay tiempo para trabajar sobre la propositiva es decir claramente es lo que se puede en la zona porque así lo planificó el CPUA se envió al DEM y al CR

Laura Colladon dice que en diciembre se decidió que antes de seguir avanzando sobre qué zona se pueden urbanizar y de qué manera había que definir el AP2 intangible, eso se definió estuvieron todos de acuerdo, en una de las plenarias de diciembre, En base a eso también se sigue trabajando.

Está visto así, que si está todo protegido cual es el problema de hacer esta ordenanza, pero además el AP2 se refiere a todo lo que es la zona ampliada no es solamente lo que se está planteando como AP2 Intangible (que ahora aparentemente se decidió quitar ese nombre lo va a seguir nombrando para

definir áreas que ya saben de qué se trata) pero eso es por 8 meses 9 meses y después qué?

Por qué no se cierra este tema y ya van cerrando zonas, saben qué parte hay que quitar, de lo que se puede llegar a urbanizar y se verá de qué manera.

La sensación que dan es que quieren dilatar para para no tener que hacer un área protegida, esa es la sensación que dan por lo que ella está escuchando, porque desde principio de diciembre se viene tratando. Dice que mezcla con el APN porque la comisión plenaria lo ha mezclado en las últimas reuniones. El APN ya estaba y sin embargo está en el Municipio y no pasa nada, es decir que es lo que está haciendo el Intendente con eso que ya está todo aprobado que ellos mismos propusieron, no pasa absolutamente nada. Luego llamaron a una conferencia de prensa para que todo eso sea área protegida y ahora ella no escucha que desde el área de ambiente digan absolutamente nada. A Mónica Martínez jamás la escucho defender esa área con argumentos y ni el resto de las instituciones la sensación que da es que no quieren que salga. Si tanto dicen que quieren proteger el ambiente que ya está protegido por zonas rojas cuál es el problema en lograr la ordenanza no lo entiende.

Jorge Lassaga dice que da su percepción y dice que ve desde el CPUA, desde que el que está participando. Están sacando ordenanzas y todo no se puede hacer, no se puede hacer área primaria pero nunca sacamos se puede hacer esto, se puede hacer aquello, se puede hacer lo otro. Eso es lo que él ve, todos los proyectos que se están es área protegida perfecto ya está. El área primaria está pendiente, hay algunas alternativas, se piensa a lo mejor en forma diferente pero permanentemente en este consejo se está planificando en decir lo que no se puede hacer y coincide con un montón de cosas que no se pueden hacer pero está esperando y quiere inducir al CPUA a decir las cosas que se pueden hacer y a partir de ahí excluir las que no se pueden hacer, eso es lo que el pretende

Laura Colladon dice que ella puede actuar políticamente en la reunión pero jamás partidariamente y para ella el tema de lograr las áreas protegidas es hacer. Con todo lo que dijo Marcela Fernández, con todo lo que significa proteger el medio ambiente, si lograr áreas protegidas no es hacer entonces ya no entiendo más nada. Hacer áreas protegidas es lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias

Mónica Martínez responde a Laura Colladon respecto a que dice que no conoce su opinión. Ella ya la vertió en la otra reunión de la plenaria y la expresó Liliana Bina en esta plenaria, cuando comenzó en base a lo que estuvimos hablando en la UT así que es esa su opinión, cree que se tiene el marco de la protección de toda la zona que sea anexado al ejido actualmente porque está toda declarada área protegida y en la última modificación que se ha hecho de la Ordenanza 4021 se han previsto las condiciones en el caso de que se afectase a esa condición entonces le parece que por un plazo, todo ese territorio está en condición de protección y a su vez en su opinión personal considera que en parte coincide con todo lo que la ordenanza contiene. Acuerda con declarar de máxima protección lo que ya está establecido por la Ley de Bosques como zona roja, acuerda de poner un paraguas de protección sobre el borde de los arroyos, considera que las áreas amarillas que es todo el resto, dice que la APN debiera ser atendida de otra manera porque eso forma parte del territorio que se debe incluir dentro de un plan de ordenamiento general tener acuerdos generales sin dejar de considerar a todas las comunidades vegetales que tengan. Ella también habló con la Lic Liliana Arguello quiere que todas las comunidades vegetales que tengan dentro el gradiente en su valor de alto y muy alto deban ser obviamente conservadas sin desatender esta cuestión que le parece que es vital y fundamental que cree que todos están de acuerdo en ese sentido, nadie va a estar en desacuerdo de no conservarla y desde ese punto están casi que partiendo todos, cree que es una cuestión de hacerlo en función de la necesidad de tener un ordenamiento general

de cómo pensamos ordenar el territorio en base a su criterio de tres grandes zonas que son las protegidas, las urbanas o urbanizables y las rurales, si las queremos llamar así o rurales protegidas que sería una variable interesante de considerar.

Ramiro Castillo da su última opinión sobre el tema y dice que la semana que viene me reúne con el Colegio y así pueden volcar la opinión y con respecto a lo último que aportó Jorge Lassaga. Le parece que el año pasado como dice Laura Colladon se planteó este tema se decidió tratar y que más allá de que esté contemplado y protegido por leyes provinciales, hay leyes a nivel nacional y provincial que los municipios terminan reforzando, si bien es ley provincial está bien el planteo de avanzar porque aparte por más que sea parte de la ley provincial, no tiene un plan de manejo como tiene la AP1. Entonces hay plantear el tema y si sale como proyecto de ordenanza donde se define como área protegida, se da lugar de esta manera a definir un manejo del área protegida, no lo ve como algo que están haciendo de más. Coincide en que hay que trabajar otras cosas las cuales, todos están en conocimiento de que estaban en una situación determinada en el CPUA, en la cual era muy difícil avanzar no tenían realmente el recurso humano como para poder trabajar diversos temas. En este momento ahora ya se tiene un técnico definido, esta Nazareth Margonari, hay presupuesto como para hacer las contrataciones que se consideren pertinentes. Le pide a Jorge Lassaga que en el caso de que haya propuestas concretas, se planteen. También tomarse el trabajo cada uno de buscar quién puede abordar si no se hace desde el CPUA, tercerizarlos estudios o todo lo que se requiera para poder seguir tomando decisiones.

Jorge Lassaga dice que él hizo propuestas desde que estuvo el año pasado en la UT, el plan de infraestructura, el plan de la zona industrial o logística por decir dos. Se plantearon en la plenaria, que a lo mejor no se votaron, pero que no fueron tomadas y el sigue insistiendo en el ordenamiento territorial urbano para servir una propuesta concreta. Entiende que está protegido y muchos dicen que va a pasar después y después va a pasar lo mismo que está ahora va a quedar protegido. Hoy se tiene todo perfectamente protegido por leyes provinciales, por ordenanza que todavía falta la segunda lectura que salió por unanimidad entonces le parece que más que abocarse a remarcar esta área protegida hay que abocarse a la propuesta que él está haciendo, las dos que viene haciendo hace tiempo. La necesidad de definir cuáles van a ser las zonas en donde se va a tener que desarrollar Carlos Paz no está hablando como desarrollista pero por algún lado va a tener que crecer. Hay que definir algunas viviendas sociales, por el crecimiento demográfico Las propuestas están, lo único es que hay que tomarlas. Hace tres sesiones que se está tratando este tema cuando ya está todo perfectamente protegido.

Liliana Bina dice que acuerda con todo lo que dijo Ramiro Castillo, cree que el tema por hoy no da para más, solamente que escucho que Laura Colladon mencionó la APN y como el tema está después de la ampliación de las zonas servidas por eso no se informó en qué estado está la ordenanza. Como moción de orden pide que se pase al tema que sigue, y cada institución siga avanzado porque no se va a cerrar, que se pase para la próxima plenaria en el medio de la cual tendrán presentado desde la UT, el primer borrador del plan de ordenamiento para tener otro tema de debate y así se avanza

Próximo tema: Ampliación del área servida

Liliana Bina solicita que Nazareth comparta pantalla y comenta que no se modificó nada de lo último que se planteó en la Ut. En la UT acordaron todas las zonas menos la que estaba frente a las 400 viviendas, es decir que eso ya se presentó en plenaria, se extrajo esa zona. Jorge Lassaga había acotado

certeramente que no estaba el anexo 1, ya fue enviado a todos como esta en la ordenanza. Son cuatro fracciones, se arrancó con la que involucra a Odri, Allodio Villa Ernestina pero todo eso no existe como tal sino que se incorpora una fracción que está toda rodeada de calle pública municipal y el límite de Estancia vieja y el arroyo Los Chorrillos. Esta fracción que se incorpora tiene esos tres límites, la ribera del arroyo Los Chorrillos, el límite con Estancia Vieja y las calles públicas que cree que son Heine o Gorostiza Incorporar toda la fracción no implica la aprobación de nada de lo que hay preexistente dentro, no implica que se esté aprobando loteos. No se están aprobando ni loteos ni fraccionamiento, lo único que indica que la gente que hay adentro, los propietarios tienen realizada la intervención, está habilitada para presentar en Obras Privadas y Catastro para que en cada caso y de acuerdo a la normativa que en este caso se propone como R3 sea encuadrada dentro de la Ley de loteos, la ordenanza de loteos. Si es un loteo la norma que corresponda. Solo se está incorporando en cada uno de los cuatro casos la poligonal abarcativa de esta zona es decir que no entramos en ningún debate de lo que está pasando adentro. De lo que está pasando adentro va a surgir cuando cada propietario sea notificado. En realidad ya todos los propietarios los saben por qué todos tienen cosas presentadas en Obras Privadas y se ha notificado que si sale esta norma entonces podrán presentar los relevamientos de lo que tienen realizado, la documentación probatoria si tienen algún tipo de aprobación previa de la Provincia o lo que corresponda. La fracción que está sobre calle Roma, la que está también que detrás del castillo en el límite con Estancia Vieja, allí hay una la cañada muy pero muy pronunciada que tiene muchísimos bosques bastante intacto. Es una quebrada tiene mucha humedad entonces solamente se ha incorporado la manzana que está urbanizada, subdividida y aprobada en la Provincia. El resto queda como AP2, a que como decía Jorge Lassaga estaría protegida hasta que se defina si es un relicto remanente. Luego viene la otra zona detrás del Elleton. Allí se integra una poligonal que a su vez tiene dos fracciones una está consolidada desde el año 70 con proyectos y fue inclusive habilitada y usada como centros recreativos durante mucho tiempo y luego abandonada. Otra que es un fraccionamiento que la provincia como estaba afuera del ejido de Carlos Paz, en la zona de pedido de ampliación y no estaba en el ejido viejo, la provincia aprobó y les dio título y matrícula y tienen escritura, Calderón es el propietario que ella tiene en el expediente originalmente cree que todo eso era de Kukanja pero hoy por hoy está también consolidado y aprobado las subdivisiones. Lo que se propone es R1 porque es la zona de máxima preservación que tiene la 4021 con los lotes es una vivienda casa 1000 metros y luego está la de Roma. Se ha tratado en los cuatro casos de proponer la misma normativa colindante porque son fracciones muy pequeñas en el contexto de toda la mancha urbana y para no hacer islas de nueva normativa y abocarse en el plan de ordenamiento futuro. Muestra otra fracción que va desde la escuela de Jardín de infante león Grimberg hasta la calle en Laplace. Hay una parte que también tiene lotes aprobados ya por el municipio y fraccionamientos aprobados por el municipio, hay lotes privados con asentamientos informales están haciendo gestiones de tierras del futuro con 20 familias en uno de ellos viviendo sin agua y sin luz porque no es zona de servicio y que no pueden acceder a los servicios entonces consideran que es realmente urgente desde no sólo de la visión que se está planteando como lo es la territorial y de las ampliaciones sino de la gestión del municipio frente a la cantidad de problemáticas particulares que tienen estas áreas que están totalmente incluidas así está rodeada dentro de la mancha urbana. Estas son las cuatro, se sacó la otra ya ha debatido porque primero se había propuesto, pero el propietario hizo una invasión tremenda del arroyo, un fuerte impacto que realmente va a tener que ser debatido más ampliamente. Como en la UT Gustavo Molina planteó el problema con esa fracción frente a las 400 Viviendas y solicitó que se saque para evitar no coincidencias porque con el resto estábamos de acuerdo, de la técnica salió esta segunda etapa de ampliación de la zonas servidas con cuatro polígonos incorporados y con las cuatro zonas que son como las colindantes excepto en el

área protegida, este tipo justamente por estar en área de protegidas no se puso de R3 que es la colindante sino R1 que es la máxima protección así que nada nuevo se agregó en la UT. Se trae a la plenaria para que se decida si se acuerda con el proyecto para que el DEM lo pueda remitir al CR.

Jorge Lassaga hace algunas preguntas y consideraciones que viene haciéndolas en todas las sesiones respecto. Empieza por la positiva, él con la zona de la calle de Roma le parece que está correcto esa que está catalogada como R4, es una zona que ya tiene servicios no tendría ningún tipo de problema pero está la zona R3, de Allodio ese no es un loteo, son subdivisiones, de subdivisiones como ya se vio con calles internas y al no ser loteo no tienen la obligación de tener infraestructura, entonces pregunta cuál es el objetivo de ampliar esa zona y no otras. Se hizo el relevamiento de servicios, él estuvo allí inclusive vió máquinas de la municipalidad arreglando calles en la zona verde pero no tiene claro si toda esa zona alrededor, que están subdivididas también están con servicios de Carlos Paz y en la zona R 3 que es bastante agreste sobre todo en la punta que da sobre el río, en alguna zona el servicio de agua lo presta la Comuna de Estancia Vieja entonces no le cierra mucho de ampliar esta zona porque hace falta apertura de calles, porque no es un loteo es una subdivisión entonces no ve cuál es lo prioritario lo mismo pasa con la demás zonas. La segunda zona que está la manzanita cree que es Odri, no la pudo ver pero si se refiere a la R1 que también la fue a ver y si no entiende mal o no vio es todo montaña es un acceso que no está construido, que no tiene servicios. Le pide a algún técnico si está equivocado lo corrija porque a lo mejor se ubicó mal. Hay un portón donde dice propiedad privada y es todo una subida una montaña. También preguntó y no hay servicio de agua, llega hasta la punta, hay unas propiedades. No sabe cuál es el tema de ponerlo como zona A de servicio y no otras que estarían en las mismas condiciones porque al lado de Carlos Paz Sierras también hay una subdivisión de lotes de grandes y no se ponen como zona servida. Se puso a trabajar esta semana todavía no lo tiene cerrado porque estuvo mucho sobre la zona R3 y sobre la zona R1. No lo tiene claro y lo viene diciendo también lo planteó en la UT el año pasado en función de que y con qué servicio se le va a dar a esto.

Mauro Paladino dice que tiene una consulta, allí en la primera área R3 entre el área de R3 donde colinda sobre el diquecito hay una zona en la que en la realidad cree que solamente compromete a dos lotes en el cual se presentó un proyecto de un gran desarrollista que es un ecohotel, cree que ahí va a quedar una zona gris y él es el propietario del lote de al lado de 700 metros en donde se iba a hacer su casa y cuando iba a preguntar a Obras Privadas creen que allí queda una zona gris sin zonificar que por un lado, más allá de lo que él pueda hacer o no una casa, corre el riesgo de esa otra gran fracción que son 2 o 3 hectáreas las cuales ahí en un límite del ejido por lo menos en Obras Privadas está pintado hasta la mitad de esa plancheta de las 2 hectáreas y quedarían estos dos lotes sin definir está hablando un área de menos 3 hectáreas que quedan sin definir. Eso está ahí justamente también justamente en donde Jorge Lassaga dijo que no era un loteo si no una subdivisión, él lo desconoce pero cree que tiene todo lo de ser un loteo, tiene calles trazadas tiene infraestructura de iluminación, de lectura de agua, tiene aguas servidas por la cooperativa de Estancia Vieja tiene hasta bocas de incendios si no se equivoca. No sabe si es un loteo una subdivisión técnicamente si pero por lo menos lo que ha visto hay consolidadas muchas propiedades y viviendas de hecho hace poco estuvo haciendo un cerco en una en la casa de un amigo y vecino se estaba y se quejaba que tenía que ir hasta la esquina para llevar la basura y él no estaba al tanto.

Laura Colladon por chats, “la postura de ADARSA, sobre este tema fue planteada en el mes de diciembre. Está en las actas”.

Mercedes Baggio dice que es un loteo que es Odri y que Jorge Lassaga se refiere a otro, que el Allodio es Villa Ernestina

Liliana Bina dice que si Odri se incorpora esta fracción porque es el único caso que tiene un loteo aprobado en la provincia y tiene factibilidad de fuente y técnica dada por la cooperativa como concesionaria de Estancia Vieja, el otro también el de la montaña la cooperativa dio factibilidad a todos por eso es que la provincia los aprobó oportunamente a pesar de estar fuera del ejido o de Carlos Paz. En la zona que se había pedido de anexión lo mismo pasó también con Tierra Alta y tantas otras situaciones donde la cooperativa bien factibilidad de agua y por eso avanzaban en los loteos. Si no dan la factibilidad técnica aunque tenga factibles fuente los loteos y los fraccionamientos no avanzan así que evidentemente en ambos casos fue dada y consta en el expediente por eso en el caso que recién se veía el loteo está aprobado con la provincia está vendido con la misma normativa que se labró para San Miguel con lotes de 700 metros y tiene las calles abiertas pero en este momento no se está aprobando ese loteo. En este momento se está reconociendo la situación de hecho y esos derechos adquiridos se está incorporando toda esa fracción porque cualquiera que la recorre se da cuenta que está absolutamente la parte alta de Allodio, construida de hecho Villa Ernestina hace años y la municipalidad presta servicios en las calles perimetrales que son públicas y por eso estos tienen que llevar la basura hasta la calle pública así son y todos tienen planos aprobados. Se hizo relevamiento en la carpeta que todos tienen, al lado está toda la aclaración de quién tiene terminado el trámite en la provincia y quién no y se ha incorporado solo los que tienen algún derecho adquirido por tener matrícula ya registral y escritura de los lotes. No se está proponiendo aprobar ni fraccionamiento ni aprobar el loteo, están proponiendo incluir esto dentro del ejido para poder comenzar a regularizar, entre otras cosas lo que también dice Mauro Paladino que ven en el arroyo Los Chorrillos donde termina el loteo de Odri hay una doble línea porque en el dibujo que se tiene en Catastro de la Municipalidad el que pasa también del otro lado del loteo en Carlos Paz Sierras, de la calle Buonarrotti con ingreso para abajo hay una línea de unión de dos lotes o que no sabe qué pasó si fue mal dibujado o que, es como una cuña que es tierra de nadie que en Carlos Paz Sierra sobre la calle Roma dio como resultado que desaparecieran lotes que cuando alguien los fue a mojonar no estaban porque se superpusieron dos loteos y se abre esa cuna entonces ahora se está incorporando toda esa zona que está toda aprobada por la provincia con distintas modalidades que luego seguirá viendo cuando presenten ellos los planos y se seguirá viendo hasta que se ajusten a la normativa vigente pero quedaría todo dentro del ejido así no ocurre esto de las zonas grises que dice Mauro Paladino que ahí se ve la cuña de hasta la flecha que pone Nazareth Margonari que además de calle hay todo un territorio que no sabe que es donde está de templo. Como Mauro Paladino dice es estuvo cercando un predio, él tiene un predio como a él se conocen a un montón de personas que han comprado lotes allí que está esperando construir y que si no se da la normativa se va hacer algún tipo de acción al municipio por haber pretendido tener jurisdicción sobre un ejido donde después no atiende con una normativa o se dice acá demuelen todo porque esto es rural y se acabó desconocemos todos los antecedentes y nos ligamos un juicio por cada cuadradito que ustedes están viendo ahí o reconocemos que hay una situación de hecho que tiene una contundencia y un peso que hay que incorporarlo a la ciudad para empezar a regularlo si no incorporamos ninguna fracción que están absolutamente aprobadas en Córdoba consolidadas no podemos ni siquiera empezar a ver si el loteo fue bien aprobado, si puedo mejorar alguna situación, que le vamos a exigir en cuanto a infraestructura porque evidentemente ahí hay que abrir las calles y si se aprueba un loteo está en condiciones pero el agua Jorge Lassaga dice que la tiene y la tiene dada por la Coopi mismo que en la montaña tienen en el medidor en la puerta porque un emprendimiento que ahora se llama Housing Casas Montaña una cosa así, eso se habilitó en el 70 eran cabañas tipos pagodas y tenía

quincho pileta de natación en la carpeta y tiene Nazareth Margonari tienen todas las fotos y como no fue redituable económicamente lo abandonaron ahí y ahora está todo invadido por pajonales pero eso fue explotado, tiene agua, luz tiene toda la infraestructura dada y lo mismo pasa con Calderón que desde una imagen satelital se ve que está la casa del loteo original que tiene agua y que tiene luz y con la factibilidad técnica que le dio la cooperativa y la factibilidad fuente que le habrá dado la provincia en su modelo entonces se está justamente tratando de incorporar estas poligonales para ampliar un poco la luz para ver qué está pasando adentro y evitar que se sigan consolidando situaciones de hecho de gente que tiene los títulos de la propiedad en orden en la provincia porque está afuera de la nuestra. Cuando se hizo el AP1 original se tomó todo lo que estaba dentro del ejido y lo que estaba fuera, se tomó todo el faldeo de las sierras chicas del mismo modo que se hizo el AP2 sin tener el ejido diciendo de que los terrenos anexar eran área protegida fue realmente un acto de bastante coraje que de la provincia no fue impugnado pero de dudosa legitimidad de aquel momento la provincia de hecho cuando las personas ya esta gente tiene los informes en el expediente al que puede acceder cualquiera donde le pregunten a Carlos Paz si eso es ejido y Carlos Paz contesta que no es ejido, van a malagueño le contesta que no es ejido entonces la provincia lo aprueba porque las zonas son territorios de competencia provincial es la realidad legal y se aprobó así y el agua se la dio la Coopi sin la autorización de la municipalidad porque la municipalidad había notificado a todo el mundo que se abstuviera de dar factibilidad de ningún tipo pero acá las actividades corrieron entonces ahora para regularizar esta situación debemos incorporarlo y ver qué se hace porque la situación de hecho consolidada es muy fuerte y con muchos derechos adquiridos no se han avanzado con otros loteos porque los otros los dos no tienen planos aprobados en la provincia están en otra situación y merecen un tratamiento diferenciado

Mauro Paladino dice que no se refería a esa cuña sino que se refería un poquito más al margen de la derecha del río, la fracción más grande que se ve más a la derecha sobre el margen del río, la fracción chiquitita es la de él la cual con escritura todo se ha corroborado hasta de hecho tiene un permiso DIPAS de toma de agua el cual está el límite ejido y la fracción grande que es de Miralejos está por la mitad de establecido esa fracción en franja está hasta ahí sería ejido por lo menos eso dijo Obras Privadas y ese es esa zona es la que queda en una zona gris que en eso tiene la duda de que si no puede llegar a generar que luego soliciten alguna situación particular o algo vienen que vienen ganando y ya le parece que delimitar la zona estaría bien incluir esas tres parcelas que quedan ahí en un área gris más allá de su interés personal que un lote de 700 metros en el cual pensaba hacerse su casa personal pero no lo ha hecho porque está a la espera de que se definan, pero más allá de eso por qué y un poco más preocupante inclusive se puede ser ahí el trazado del camino un camino que está consolidado hace muchísimos años. Hay un camino que se llama el camino de las garzas que llega al vado que cruza hacia el otro hacia el otro margen del río el cual es muy utilizado por los vecinos del área de toda la zona y bueno nada también corre el riesgo de eso no se consolidar ya estaría bueno inclusive como nombrarlo protegerlo algo cree que de hecho lo ha hablado con Liliana Bina algún momento para ver si se podía hacer algo una conectividad que se viene estableciendo ya hace mucho tiempo está consolidado

Liliana Bina le parece muy oportuno lo que dice Mauro Paladino porque el problema es que había una zona en el ejido antiguo elegido tenía como zona a de prestación de servicios zona b que era para futura ampliación y zona c que era de la provincia las zonas grises Carlos Paz tenía la zona b era Garaizábal, Monte Potrero y Altos de Carlos Paz, una franja en la ladera y una especie de península que cuando se hizo la primera anexión de zonas de servicio se incorporaron las zonas b directamente completas al ejido porque esta había quedado siempre allí como una zona gris pero hay un pedacito que se ve de la línea recta vieja que

está porque es ejido viejo está eso que Mauro Paladino dice que se forman porque pasa por el medio de los lotes entonces quizá lo que lo que habría está en el ejido ahora ya porque eso está en el área servida pero no está clara la normativa con la poligonal del código que la conecta entonces quizá si tuvieran de acuerdo ahora en incorporar todas estas fracciones habría que incorporar también como R3 que es toda la zona o los bien a lo que decida toda esa zona que dice Mauro Paladino para que no quede ni se dice pequeño triángulo porque afecta a unos 4 o 5 lotes están en el ejido pero no tienen normativa

Ramiro Castillo dice que lo que está diciendo Liliana Bina se puede analizar el tema de incorporarlo, tratarlo en la técnica sería la propuesta de zonificación si va a ser un R3 u otra y después respecto de lo que había hecho Jorge Lassaga con respecto a Allodio en donde esta Villa Ernestina cree que está dividido en cuatro parcelas y le parece que justamente como decía Liliana Bina estas son las zonas que se explicó que se ha avanzado porque eran zonas aprobadas por la provincia o con algún tipo de aprobación de la provincia entonces no le parece mal que esté puesto en esta etapa y la preocupación de Jorge Lassaga del tema de los servicios y la infraestructura a su entender es algo que desde el estado se puede sanar fácilmente porque toda infraestructura que esté faltante entiende que no la va a pagar el estado, que la deberían afrontar los dueños de las parcelas por lo cual ya existen ordenanzas qué hace en las cuales se hacen obras de pago obligatorio de frentistas como por ejemplo lo que es pavimentación de calles. Le parece que cualquier infraestructura faltante se podría resolver con alguna similar. No lo ve como un problema para avanzar porque sinceramente le parece que se puede solucionar y que está bueno que se avance en todos estos problemas. Porque ya va a ser hace casi tres años que se aprobó el ejido y todavía no tenemos solución a algunas zonas entonces a le parece bien que se esté trabajando este es un tema que todavía tampoco tiene la postura del colegio.

Mónica Martínez dice que en base a lo que se está diciendo dos cosas quiere opinar o que quede sentado que es importante reconocer en todas estas situaciones la línea ribera como una condicionante y determinante de la ocupación de cualquier parcela y la otra cosa que me parece importante que debata es sobre todo en el caso de Altos Los Chorrilos que entiende que ya en sí mismo es un loteo que no tiene terminado su proceso pero esta encarado como un loteo. en cambio en el caso de Odri, en el caso de Villa Ernestina en el caso de las otras parcelas que se anexarían en Heine y en Roma en esos casos si alienta un proceso de fraccionamiento del suelo, en parcelas sin tener en cuenta las variables espacios públicos que porque incorpora el loteo, si se trabaja solo con fraccionamientos y no con loteos, alentando los fraccionamientos en lugar de los loteos se perderá el espacio público que es el que necesita para localizar escuelas, dispensarios todo lo que tenga que ver con la función administrativa etc., más los espacios verdes tan necesarios para para lograr espacios de encuentro de socialización y más allá de eso. También para las cuestiones ambientales tan importantes entonces creo que se debe tender a que este suelo que se incorpore a futuro se incorpore con una mirada de promoción de loteos y no de fraccionamiento porque el fraccionamiento va a condicionar la posibilidad de tener espacio público a futuro y vamos a tener territorios que no están estructurados integrados a la ciudad, vamos a tener un exceso de demanda de servicios a otras zonas que tampoco lo tienen contemplado, cree que este es un poco el error de muchas ciudades no sólo en Carlos Paz, ir incorporando suelo sin tener la previsión de ese espacio público que es necesario además de garantizar que todas las calles sean públicas. Cree que es fundamental la accesibilidad de las calles, que sean públicas y que se trate de promover este tipo de loteos

Jorge Lassaga dice que quiere reafirmar lo que está diciendo Mónica Martínez, ese es su criterio. Eso no es un loteo, es distinto a un loteo. Un loteo aprobado

implica calles públicas, implica servicios, implica espacios verdes, fraccionamientos, de fraccionamiento, de fraccionamiento, de fraccionamiento. Los técnicos lo saben mejor que el partir de que se puso a trabajar esta semana se lo explican estuvo trabajando. Esto implica que el municipio en el futuro se va a tener que hacer cargo de todo. Dirán que no, pero esa es su visión y porque dice eso, es porque no hay calles públicas, porque la infraestructura que hay a lo mejor no la conoce, a lo mejor es buena pero o sólo se llevó para llevar agua a las casas que está en la parte delante está consolidado, y no así en la parte baja. Hay que tomar un criterio, se había dicho loteo y no es loteo es un fraccionamiento lo acaba de decir la gente de Catastro entonces le parece que eso en el futuro no habrá posibilidad de negociar nada. La municipalidad va a tener que afrontar todos los servicios y demás cosas. Respecto al agua sí la presta la cooperativa pero no la Cooperativa de Carlos Paz, es la Cooperativa de Carlos pero a través de un convenio con Estancia Vieja. El agua se la está prestando Estancia Vieja no Carlos Paz por lo menos a una parte. Esas son objeciones respecto a esto y también respecto al que estaba atrás de Keops el otro no lo pudo ver pero lo único que voy a decir me tengo que se tiene retirar a las 11 tiene un compromiso

Liliana Bina pide que analicen el trabajo que hizo Nazareth Margonari de los fraccionamientos. Altos de los Chorrillos y Odri es lo mismo le dice a Mónica Martínez y es un loteo y tiene calle pública. No se está aprobando pero la provincia ya lo aprobó las calles son públicas tiene el porcentaje que la provincia pide del espacio verde y todos los demás lo vendieron es privados. En cuanto a los fraccionamientos, están aprobados como fraccionamiento son todos privados entonces no podemos exigirle que nos den un 20% para escuelas. En realidad se está llegando tarde por eso a veces insiste que cuando se aprueben los loteos hay que tener la ordenanza de plusvalía a veces los llaman apresurados pero está visto que no, son lentos al regular este tipo de cosas, la línea de riego hídrico si sale la ordenanza que se estaba hablando antes, ya los arroyos están protegidos en 50 metros y sometidos al estudio que haga Ambiente de los tramos por donde pasa en definitiva esta línea es decir, cuando presente un loteo aprobado en la provincia con calles públicas tendría que pasar por el filtro de esta medida de protección si antes sancionáramos la ordenanza que veníamos hablando entonces hay un orden de prelación en los instrumentos. Si se quiere aprobar todo una sola norma no estará en 8 meses van a estar en ocho años. Hay que seguir respetando las normativas de crecimiento de la ciudad y respetando la normativa de proyectos que se han aprobado, divisiones que están aprobadas que se ha dicho que hay gente viviendo, que es lo que habló del día 1 es donde decidió aprobar en etapas para poder resolver San Miguel. En el CPUA desde el día 1 se discutió y decidió aprobar un plan de manejo y desarrollo con territorial en etapas. La detonante fue San Miguel. Esta es la segunda etapa no es menos importante que San Miguel, es el mismo loteo, es la misma ley, es sobre un arroyo. Esto ya se ha vivido y se ha discutido. En el medio hay un proyecto de ordenanza que se plantea protegiendo los arroyos a 50 metros pero obviamente ahora se la quiere pasar para después, es decir hay que analizar profundamente los antecedentes de los temas porque si no se tira. Todo es muy bonito ojalá que no hubiera una sola calle privada en Villa Carlos, ni un pasaje, ni un fraccionamiento. Lo que se está tratando es que se presenten y a partir de allí perfeccionar los instrumentos que sean necesarios porque no se está haciendo nada y lo que está ocurriendo que lotes que antes se vendían de una hectárea se están vendiendo en 700 metros como derecho. Presentan subdivisiones con lotes de 700 metros entonces que tiene una propuesta distinta sobre la normativa en principio habíamos se había dicho R1 luego se pasó a R3 porque se registraron estas situaciones de carpetas que están presentadas en la Municipalidad con otro tipo de fraccionamientos porque el agua se la dio Estancia Vieja porque no era Carlos Paz. Estancia Vieja dio la factibilidad del agua la que es Cooperativa que es nuestra concesionaria. Hoy por hoy es Carlos Paz y tiene que hacerse cargo

porque después 20 años se puede decir que es ejido. No han sido apurados, 20 años se esperó. Hace tres años que se está sin definir. Lo único que se ha definido es San Miguel. Se está llegando tarde.

Ramiro Castillo coincide totalmente con Liliana Bina, le parece que hay que ser más ejecutivos y hay que seguir avanzando. Para la próxima plenaria trae una opinión del Colegio. Tienen que llevar propuestas concretas para trabajarlas

Mauro Paladino dice que si no me equivoco en el Allodio vio hace poco unas plantaciones de vid.

Liliana Bina dice que si porque está de moda la bodega personal, la bodega boutique.

Próximo tema: Consulta Novedades CR y DEM (APN, AIA Costanera, AIA entre castillos)

Liliana Bina dice que por parte del DEM, ESTUVO CON EL Intendente y se sigue sosteniendo la ordenanza de APN y como el dictamen de Asesoría que se pidió desde el CPUA va a salir el día martes que viene. Asesoría Letrada hizo un estudio como se pidió en el CPUA para luego remitirlo al CR. Con respecto al AIA entre los castillos no tiene información cree que no pasó al CR

Mariano Melana dice que no tiene presente la consulta que está haciendo Ramiro Castillo. Cree que debe estar en la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental, le preguntará a Carla Livelli y en la próxima plenaria traerá toda la información.

Quedando temas pendientes se cierra la sesión a las 11:00 Hrs.